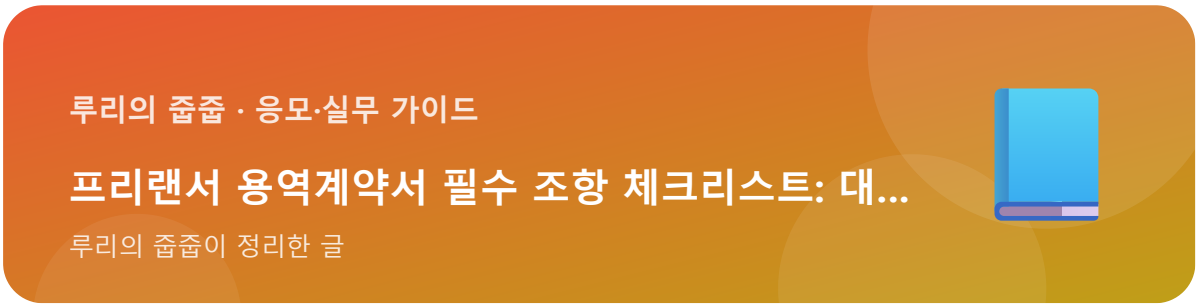



# 프리랜서 용역계약서 필수 조항 체크리스트: 대금·저작권·수정·해지

**루리**

프리랜서 일은 구두로 시작되는 경우가 많아서 분쟁이 잦아요. 대금, 작업 범위, 수정 횟수, 저작권, 해지 조건을 서면으로 남겨 두면 대부분의 다툼을 미리 막을 수 있어요.

프리랜서 일은 구두로 시작되는 경우가 많아서 분쟁이 잦아요. 대금, 작업 범위, 수정 횟수, 저작권, 해지 조건을 서면으로 남겨 두면 대부분의 다툼을 미리 막을 수 있어요.

한국예술인복지재단, 한국콘텐츠진흥원, 공정거래위원회 공개 자료를 정리한 일반 설명이에요(2026-10 확인 기준). 개별 사건의 법률 판단이 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요. 세금(3.3% 등)은 같은 위키의 프리랜서 소득세 글을 보세요.

## 1 1. 계약서에 꼭 넣을 항목

| 항목 | 적는 내용 |
|---|---|
| 당사자 | 발주자·수급자 이름, 연락처, 사업자 여부 |
| 과업 범위 | 결과물의 종류, 분량, 규격, 납품 형식 |
| 대금 | 총액, 선금·중도금·잔금 나누는 방식, 지급일, 지급 방법 |
| 기간 | 시작일, 납품일, 검수 기간 |
| 수정 | 무상 수정 횟수와 범위, 초과 수정의 추가 비용 |
| 저작권 | 저작권 귀속, 양도 범위, 이용 허락 범위, 포트폴리오 사용 가능 여부 |
| 해지 | 해지 사유, 통보 기한, 해지 시 정산 방법 |
| 분쟁 | 협의 방법, 관할 |

한국예술인복지재단 안내는 예술인복지법 제4조의4를 근거로 대가, 계약 기간과 갱신·변경·해지 조건, 권리와 의무, 용역 범위, 수익배분 방식, 분쟁해결 방법을 계약서에 담도록 설명해요. 예술인 분야가 아니어도 좋은 기준이 돼요.

## 2 2. 순서대로 진행하기

- 일을 시작하기 전에 과업 범위를 문서로 정리해요.
- 표준계약서를 내려받아 우리 일에 맞게 고쳐요.
- 양쪽이 서명 또는 기명날인하고 각자 한 부씩 보관해요.
- 범위가 바뀌면 메일이나 변경 합의서로 남겨요.
- 납품할 때는 납품 사실과 검수 결과를 기록으로 남겨요.

## 3 3. 자주 하는 실수

- 「적당히 수정해 드릴게요」처럼 횟수 없이 두는 것
- 저작권 문구를 「모든 권리는 발주자에게 귀속」으로 넓게 두는 것
- 대금 지급일 없이 「납품 후 협의」로 적는 것
- 해지할 때 이미 한 작업분을 어떻게 정산할지 빼먹는 것

- 메신저 대화만 남기고 계약서는 쓰지 않는 것

## 4 4. 표준계약서 어디서 찾나요

- 공정거래위원회: 표준하도급계약서 목록에 「범용[용역(역무)업 분야]」과 「범용[용역(지식정보성과물)업 분야]」 표준하도급계약서가 올라 있어요(2024-12-24 등록 표기). 하도급 거래 구조일 때 참고해요.
- 한국콘텐츠진흥원: 방송, 만화, 애니메이션, 게임 장르별 표준계약서를 내려받을 수 있어요. 웹툰 연재계약서, 방송작가집필표준계약서, 게임 도급 표준계약서 등이 있어요.
- 한국예술인복지재단: 미술, 공예, 공연예술, 웹소설, 출판, 저작재산권 등 분야별 표준계약서를 보급해요. 재단은 표준계약서가 참고용 예시라고 안내해서, 필수 항목만 지키면 상황에 맞게 더하거나 뺄 수 있어요.

## 5 5. 가상 예시

디자이너 A씨가 로고 작업을 맡는다면 「시안 2개 제출, 선택안 무상 수정 2회, 3회째부터 회당 별도 금액, 납품 후 이용 범위는 발주자 사업 홍보물, 포트폴리오 게재는 A씨 가능」처럼 숫자와 범위를 문장으로 써 두는 식이에요.

## 6 6. 분쟁에 대비하는 법

- 주고받은 시안, 수정 요청, 납품 메일을 날짜와 함께 보관해요.
- 대금이나 계약 위반 문제는 먼저 서면(내용증명 등)으로 요청해요. 방식은 **공식 확인**하세요.
- 예술인은 한국예술인복지재단의 서면계약 위반 신고, 예술인신문고, 법률상담을 이용할 수 있어요.
- 하도급 거래라면 공정거래위원회의 하도급 분쟁 절차가 있는지 **공식 확인**하세요.

## 7 체크리스트

- 과업 범위와 납품 형식을 적었다
- 대금 총액과 지급일을 적었다
- 무상 수정 횟수와 추가 비용을 적었다
- 저작권 귀속과 이용 범위를 구분해 적었다
- 해지 사유와 정산 방법을 적었다
- 서명한 계약서를 각자 보관한다

## 8 용어 정리

- **용역**: 물건이 아니라 일 자체(작업, 제작, 자문)를 제공하는 거래예요.
- **검수**: 발주자가 결과물이 계약대로인지 확인하는 절차예요.
- **저작재산권 양도**: 저작물의 경제적 권리를 넘기는 것이에요. 저작권법 제45조에 규정돼 있어서 양도 범위를 명확히 적어야 해요.
- **이용 허락**: 권리는 내가 갖고 상대에게 쓰도록 허락하는 방식이에요.
- **내용증명**: 어떤 내용을 언제 보냈는지 우체국이 증명해 주는 우편이에요.

## 9 근거로 삼은 공식 출처

- 한국예술인복지재단 소식(문화예술용역 계약서 안내): https://news.kawf.kr/?searchVol=70&subPage=02&searchCate=05&page=&idx=852 (https://news.kawf.kr/?searchVol=70&subPage=02&searchCate=05&page=&idx=852)
- 한국예술인복지재단 표준계약서 보급: https://www.kawf.kr/welfare/sub03.do (https://www.kawf.kr/welfare/sub03.do)
- 한국콘텐츠진흥원 표준계약서: https://www.kocca.kr/kocca/subPage.do?menuNo=205068 (https://www.kocca.kr/kocca/subPage.do?menuNo=205068)
- 공정거래위원회 표준하도급계약서: https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttList.do?pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=all&key=203&bordCd=202 (https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttList.do?pageUnit=10&pageIndex=1&searchCnd=all&key=203&bordCd=202)
- 국가법령정보센터 저작권법 제45조: https://www.law.go.kr/법령/저작권법/제45조 (https://www.law.go.kr/법령/저작권법/제45조)
- 국가법령정보센터 예술인복지법 제4조의4: https://www.law.go.kr/법령/예술인복지법/제4조의4 (https://www.law.go.kr/법령/예술인복지법/제4조의4)

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

## 10 마감 임박 공모전